

**Nr. 102 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichs- und Preußischen
Minister für die kirchlichen Angelegenheiten. 19. Juni 1937**

R 5101/23873, unfol. Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

[Bezeichnung der religiösen Bekenntnisse]

Vertraulich!

Auf die Schreiben vom 17. 2. 1937 – G I 10697/37 G II² – und vom 12. 3. 1937 – G I 11895/37³ –; im
Nachgang zu meinem Schreiben vom 25. 3. 1937 – I B 1.3/24⁴ –.

Zu dem Runderlaß vom 26. 11. 1936 (RMBliV. S. 1575)⁵ – im folgenden Erlaß genannt – haben poli-
tische Erwägungen geführt. Daß seine Durchführung auf den Widerstand der staatlich anerkannten
Religionsgemeinschaften stoßen würde, war vorauszusehen, sollte aber mit in Kauf genommen
werden.

Der Erlaß setzt bewußt an die Stelle einer Erklärung über die *äußere* Zugehörigkeit zu einer Religi-
onsgemeinschaft das persönliche *innere* Bekenntnis. Er enthebt damit den Einzelnen der Notwen-
digkeit, sich nur deswegen als evangelisch, katholisch etc. zu bezeichnen, weil er aus der Kirche nicht
ausgetreten ist, obwohl er innerlich nicht mehr zu ihrem Bekenntnis steht. Er eröffnet ihm die Frei-
heit, sich zu derjenigen Weltanschauung zu bekennen, der er tatsächlich innerlich angehört, ohne
vorher den Schritt des Kirchenaustritts vollziehen zu müssen. Diese Befreiung von einer in immer
weiteren Kreisen als untragbar empfundenen Fessel bei der Beantwortung der amtlichen Fragen
nach der Religionszugehörigkeit liegt im Sinne einer richtig verstandenen Gewissensfreiheit. Dies
Ziel ist von dem Erlaß gewollt; an ihm kann nicht gerüttelt werden.

Zu den Vorstellungen, die von kirchlicher Seite gegen den Erlaß erhoben werden, darf ich bemerken:
Von den nicht auf rechtlichem Gebiet liegenden Bedenken wird abgesehen werden können. Ich
halte es auch nicht für erforderlich, auf die aus Art. 136 der Weimarer Verfassung hergeleiteten
Bedenken⁶ einzugehen.

Im übrigen könnte etwa folgendes geantwortet werden:

Von kirchlicher Seite wird gegen die im Erlaß vorgesehene Einteilung in

– a)

¹ Abschrift überliefert in: R 43 II/150, Bl. 76 f. – Bezugserlaß und Vorgeschichte s. ARH III, Nr. 176.

² RKiM an RIM, 17. 2. 1937: Bitte um Einbeziehung der von Kardinal Bertram namens des dt. Episkopats formulierten Eingabe
vom 14. 1. 1937 (AKTEN DT. BISCHÖFE IV, Nr. 345) in die erbetene Stellungnahme zu kirchl. Beschwerden gegen den u. g.
RdErl.; R 5101/23873, unfol.

³ RKiM an RIM, 12. 3. 1937: Erinnerung an die ausstehende Stellungnahme; ebd.

⁴ Mit Schreiben vom 25. 3. 1937 (ebd.) hatte der RIM den RKiM auf seine Anfragen knapp beschieden: Gemäß RdErl. vom 26.
11. 1936 „ist für die Eintragung des religiösen Bekenntnisses nicht die rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft
oder der Beitritt zu einer Weltanschauungsgemeinschaft maßgebend, sondern lediglich die *Erklärung* der einzelnen Person. Es
kann sich daher auch ein Angehöriger einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft als gottgläubig oder glaubenslos
eintragen lassen.“

⁵ Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 131; vgl. ARH III, Nr. 176 Anm. 5.

⁶ Art. 136 (3) WRV: „Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur so weit das
Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine
gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.“

Angehörige einer Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft,

– b)

Gottgläubige,

– c)

Glaubenslose

eingewendet, sie führe zu Unstimmigkeiten. Da nicht die rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft entscheidend, sondern lediglich die Erklärung des Einzelnen maßgebend sei, könnten unter a) fallende Personen sich auch als gottgläubig oder glaubenslos bezeichnen. Dies ist richtig. Indessen auch die bisherige Frage nach der Religion ergab keineswegs zuverlässige Unterlagen für die Feststellung der rechtlichen Zugehörigkeit zu den einzelnen Kirchen, insbesondere für die Feststellung der Kirchensteuerpflicht. Die Listen, die auf Grund dieser Unterlagen aufgestellt wurden, mußten auch bisher von den kirchlichen Organen an Hand ihres Materials, insbesondere der Kirchenaustrittserklärungen, durchgesehen werden. Die Durchsicht der auf Grund der neuen Unterlagen erwachsenden Listen und ihre Ergänzung nach dem den Kirchen zu Gebote stehenden Material wird den kirchlichen Organen auch künftig freistehen⁷.

Nebenbei sei bemerkt, daß durch die im Erlaß getroffene Regelung allerdings auch die Möglichkeit geschaffen wird, daß Angehörige der jüdischen Religionsgemeinschaft sich als gottgläubig oder glaubenslos bezeichnen⁸. Dadurch kann die Anwendung des § 2 Abs. 2 Satz 2 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz, der die rechtliche Zugehörigkeit eines Großelternteils für die rassische Einordnung der Enkel maßgebend sein läßt⁹, erschwert werden. Diese Schwierigkeit wiegt aber deshalb nicht schwer, weil über kurz oder lang alle Fremdblütigen ohnehin amtlich erfaßt werden und mit Übertritten zur jüdischen Religionsgemeinschaft, die gleichzeitig durch Verwendung der Bezeichnungen gottgläubig oder glaubenslos verdeckt werden sollen, in Zukunft kaum zu rechnen ist.

Da übrigens nach dem Entwurf des PStG.¹⁰ in Zukunft wieder das Religionsbekenntnis in die Standesregister eingetragen werden soll, wird hier nur Vorsorge getroffen werden müssen, daß die Eintragungen über das religiöse Bekenntnis nicht an dem öffentlichen Glauben der Standesregister hinsichtlich der rechtlichen Zugehörigkeit teilnehmen [sich]

Von kirchlicher Seite wird ferner vorgebracht, die bisher vom Statistischen Reichsamt aufgestellte Religionsstatistik werde in Zukunft nicht mehr zuverlässig sein. Dies trifft insoweit zu, als diese Statistik bei Zugrundelegung der gemäß dem Erlaß anfallenden Unterlagen die Zahl der Personen, die rechtlich einer Religionsgemeinschaft angehören, nicht mehr erkennen läßt. Ein staatliches Interesse scheint mir dadurch nicht beeinträchtigt, zumal diese Statistik bisher gerade zu falschen Schlüssen über die innere Zugehörigkeit zu der Kirche geführt hat¹¹.

Schließlich wird von kirchlichen Stellen noch darauf hingewiesen, daß die Zusammenfassung von Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften unter a) des Erlasses nicht der bishe-

⁷ Hingegen hatte der RFM mit Schreiben an den RIM vom 19. 5. 1937 als für ihn maßgebl. Gesichtspunkt betont: Solange die Finanzämter die Kirchensteuern zu verwalten hätten, „müssen bei der Personenstands- und Betriebsaufnahme Angaben über die rechtliche Zugehörigkeit zu den Religionsgesellschaften verlangt werden, insbesondere kann den Angehörigen der Religionsgesellschaften nicht gestattet werden, sich trotz ihrer rechtlichen Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft als ‚gottgläubig‘ zu bezeichnen“: R 5101/23873. Vgl. auch Dok. Nr. 123 Anm. 8.

⁸ Auf diese Möglichkeit hatte auch der RKiM in seinem Schreiben vom 12. 5. 1937 (u. Anm. 13) hingewiesen: „M. E. ist es nicht angängig, daß sich beispielsweise Juden, obwohl sie zur jüdischen Religionsgemeinschaft gehören, als gottgläubig oder glaubenslos bezeichnen und so zu einer Verschleierung ihrer wahren Personenstandsverhältnisse beitragen können.“

⁹ Vom 14. 11. 1935 (RGBl. I S. 1333). § 2 (2) Satz 2 lautete: „Als volljüdisch gilt ein Großelternteil ohne weiteres, wenn er der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat.“

¹⁰ Personenstandsgesetz; Näheres s. Dok. Nrr. 46 Anm. 8, 137.

¹¹ Anders MD Reichardt, Präs. des Statist. Reichsamts, der an den bisherigen Erhebungskriterien festzuhalten gedachte und am 19. 4. 1937 durch die Hand des RWiM an den RIM schrieb: „An der Erfassung der rechtlichen Zugehörigkeit zu einer Kirche, Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft dürfte auch in Zukunft grundsätzlich festzuhalten sein. Darüber hinaus wären diejenigen Personen, die einer Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft nicht angehören, zu befragen, ob sie sich als Gottgläubige oder Glaubenslose bekennen.“ R 5101/23873.

rigen gesetzlichen Hervorhebung der staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften gegenüber den übrigen Weltanschauungsgemeinschaften entspreche. Auf eine solche Hervorhebung können die Kirchen keinen rechtlichen Anspruch geltend machen; davon abgesehen hat der Erlaß keine Änderung der Rechtsstellung der Religionsgemeinschaften herbeigeführt.

Bei dieser Sach- und Rechtslage wird nicht beabsichtigt, eine Änderung des Erlasses in Aussicht zu nehmen.

Abschrift von Schreiben des ehemaligen Reichskirchenausschusses vom 8. 2. 1937 und des Landeskirchenamtes der Ev. lutherischen Landeskirche Hannovers vom 25. 2. 1937, die sich mit der gleichen Angelegenheit befassen, sind beigelegt¹². Bei der Beantwortung des Schreibens des Erzbischofs von Breslau vom 14. 1. 1937, bei der auf Einzelheiten zweckmäßig nicht eingegangen wird, bitte ich mich zu beteiligen¹³.

Im Auftrag
Dr. Stuckart

¹² Ebd.

¹³ Antwort an Kard. Bertram nicht nachgewiesen. – Der RKiM hatte dem RIM auf dessen Schreiben vom 25. 3. 1937 (o. Anm. 4) bereits am 12. 5. geantwortet: Die Ausführungen, „wonach sich ein Evangelischer oder ein Katholik auch als glaubenslos oder gottgläubig eintragen kann, würden nach meinem Dafürhalten jede praktische Verwertbarkeit der angestellten Erhebungen, insbesondere auch nach der statistischen Seite hin, unmöglich machen. Sie würden auch dem Zwecke des Erlasses, eine *Klarstellung* in der Bezeichnung der religiösen Bekenntnisse herbeizuführen und eine Übersicht über die konfessionelle Gestaltung des deutschen Volkes zu gewinnen, nicht gerecht“. Eine Beantwortung dieses Schreibens mahnte der RKiM am 1. 7. 1937 an; ebd. Zu seiner Position im einzelnen und zum Fortgang s. Dok. Nr. 123.

Zitierhinweis

Nr. 102 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten. 19. Juni 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d102>